



PUTUSAN

Nomor 1077 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun/27 Desember 2011;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono, Gang Polo Air 11, RT 029,
Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak dilakukan penahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bontang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1077 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bontang tanggal 20 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“Persetubuhan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto*
Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak Pelaku berupa perawatan dalam
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Samarinda selama
11 (sebelas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna *cream*;
 - 1 (satu) lembar BH warna *pink fanta*;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink muda*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y195 warna biru *navy*;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan gambar dua
kepala harimau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bermotif garis-garis warna
hitam;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1077 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna *cream* bertuliskan "URBANE SOLB";
- 1 (satu) buah karpet ukuran buah 200cm x 120cm dengan gambar mobil bertuliskan "NEED FOR SPEED RACING 2" dengan alas berwarna *orange* muda;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y19S warna biru menggunakan case bening dengan nomor IMEI 1: 869452049061594 dan IMEI 2: 86452049061589;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bon, tanggal 10 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa perawatan di LPKS selama 1 (satu) tahun di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Jalan Panjaitan, RT 68, Komp Indovice Blok A Nomor 20, Samarinda;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna *cream*;
 - 1 (satu) lembar BH warna *pink* fanta;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink* muda;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y19S warna biru *navy*;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan gambar dua kepala harimau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bermotif garis-garis warna hitam;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1077 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna *cream* bertuliskan “URBANE SOLB”;
- 1 (satu) buah karpet ukuran buah 200cm x 120cm dengan gambar mobil bertuliskan “NEED FOR SPEED RACING 2” dengan alas berwarna *orange* muda;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y19S warna biru menggunakan case bening dengan nomor IMEI 1: 869452049061594 dan IMEI 2: 869452049061589;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 3/PID.SUS-Anak/2025/PT SMR, tanggal 11 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bon tanggal 10 November 2025 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lama masa tindakan terhadap Anak sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa perawatan di LPKS selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Jalan Panjaitan, RT 68, Komp Indovice Blok A Nomor 20, Samarinda;
3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna *hitam*;
- 1 (satu) lembar jilbab warna *hitam*;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna *cream*;
- 1 (satu) lembar BH warna *pink* fanta;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink* muda;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y19S warna biru *navy*;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1077 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan gambar dua kepala harimau;
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu motif garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna *cream* bertuliskan "URBANE SOLB";
- 1 (satu) buah karpet ukuran buah 200cm x 120cm dengan gambar mobil bertuliskan "NEED FOR SPEED RACING 2" dengan alas berwarna *orange* muda;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y19S warna biru menggunakan case bening dengan nomor IMEI 1: 869452049061594 dan IMEI 2: 869452049061589;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Bon yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2025, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2025 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 29 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 16 Desember 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 22 Desember 2025 dan Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 29 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1077 K/Pid.Sus/2026



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Anak pada pokoknya putusan *judex facti* salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa perawatan yang masih terlalu lama;
- b. Bahwa alasan kasasi Anak tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut, mengenai lama masa tindakan terhadap Anak dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" dan menjatuhkan tindakan terhadap Anak berupa perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 11 (sebelas) bulan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Samarinda tidak salah dan telah menerapkan hukum serta telah mengadili menurut ketentuan undang-undang;
- c. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Anak dan Anak Korban yang memiliki hubungan pacaran sejak September 2025, telah memaksa Anak Korban agar mengirimkan video dirinya dalam keadaan telanjang melalui ancaman akan memberitahu orang tua Anak Korban tentang dugaan hubungan badan sebelumnya, yang akhirnya digunakan Anak untuk memaksa Anak Korban melakukan hubungan seksual sebanyak 4 (empat) kali baik di rumahnya maupun di sejumlah lokasi lain yang dilakukan dengan paksaan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1077 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kemudian pernah menyebarkan video telanjang Anak Korban pada beberapa orang karena Anak marah setelah Anak Korban meminta putus dari hubungan pacaran mereka, hal mana kemudian memaksa Anak Korban akhirnya bersedia berpacaran kembali;
 - Bahwa hubungan badan antara keduanya yang dijadikan alasan ancaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 21.30 WITA di belakang rumah Anak dimana Anak menjemputnya Anak Korban, membawa ke belakang rumah, menghamparkan karpet plastik, memaksa Anak Korban membuka celana dan berbaring dengan membentak. Anak Korban sempat melakukan penolakan namun Anak menjanjikan tanggung jawab, lalu setelah membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, Anak kemudian menindih badan dan tangan Anak Korban, memasukkan alat kelaminnya sambil mencium dan meremas payudara, menggerakkan kemaluannya maju mundur meski Anak Korban menolak dan mengeluh sakit;
 - Bahwa hasil *visum et repertum* dari RSUD Taman Husada Bontang Nomor 445/025/VER/RSUD-B/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani dr. M. Orto Witra Wahab, Sp.OG, menyatakan selaput dara Anak Korban tidak utuh dengan robekan lama pada arah jam tiga dan sembilan;
 - Bahwa pada Juni 2025, Anak menyebarkan video telanjang Anak Korban kepada beberapa orang saat sempat putus hubungan lalu berpacaran kembali, orang tua Anak pernah datang meminta maaf untuk mediasi damai tetapi gagal karena tidak bertemu keluarga Anak Korban;
 - Bahwa rangkaian perbuatan materiil Anak tersebut, telah memenuhi semua unsur tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”;
- d. Bahwa keberatan Anak mengenai penilaian hasil pembuktian serta penerapan sanksi yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya atau diterapkannya hukum tidak sebagaimana mestinya, sedangkan dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1077 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, termasuk dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjatuhkan "Tindakan terhadap Anak Pelaku berupa perawatan di LPKS" demi kepentingan terbaik bagi Anak atas prinsip *restorative justice*, terutama kepentingan perlindungan Anak Korban sebagai prioritas utama, penjatuhan sanksi untuk mencegah pengulangan kejahatan serupa, memulihkan hak korban, dan memberikan pembelajaran yang berkeadilan bagi Anak;

e. Bahwa selain itu alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya tindakan yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dan *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, dan meskipun berat ringannya tindakan yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Anak belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki tindakan yang dijatuhkan kepada Anak. Namun dalam perkara ini, *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta tindakan yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Anak tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak tindakan, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1077 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Anak DEV TIRTAMUKTI bin DWI BUDIARTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 26 Januari 2026** oleh **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1077 K/Pid.Sus/2026